

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 1er safar 1418 - 6 juin 1997

140^{ème} année

N° 45

Sommaire

Lois

- Loi n° 97-35 du 2 juin 1997**, portant ratification d'une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat de Qatar **1020**
- Loi n° 97-36 du 2 juin 1997**, portant ratification d'un accord entre la République Tunisienne et la République Tchèque pour l'encouragement et la protection réciproques des investissements **1020**
- Loi n° 97-37 du 2 juin 1997**, relative au transport par route des matières dangereuses .. **1020**
- Loi n° 97-38 du 2 juin 1997**, portant création de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle (A.N.P.A) **1022**
- Loi n° 97-39 du 2 juin 1997**, portant modification de la loi n° 90-49 du 7 mai 1990 relative à la création de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne ... **1023**

Décrets et Arrêtés

Ministère des Finances

- Décret n° 97-992 du 26 mai 1997**, modifiant le décret n° 86-269 du 26 février 1986, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances **1024**
- Décret n° 97-993 du 26 mai 1997**, modifiant le décret n° 86-270 du 26 février 1986, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels du corps du ministère des finances **1025**
- Décret n° 97-994 du 26 mai 1997**, accordant à la société "POLISAN" les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements **1025**
- Décret n° 97-995 du 26 mai 1997**, relatif à la modification du décret n° 95-744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94-127 du 26

décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables	1027
Décret n° 97-996 du 26 mai 1997 , portant modification du décret n° 97-556 du 31 mars 1997 portant réduction ou suspension des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation de certains produits agricoles et suspension du prélèvement institué sur la viande bovine	1028
Décret n° 97-997 du 26 mai 1997 , portant suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des pommes de terre de consommation. Arrêté du ministre des finances en date du 22 mai 1997, portant délégation de signature	1028
Ministère de l'Education	
Arrêté du ministre de l'éducation du 22 mai 1997, portant création de commissions administratives paritaires au ministère de l'éducation	1028
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise à l'office des logements des personnels du ministère de l'education nationale	1031
Listes d'aptitude spéciale pour la titularisation des agents temporaires des catégories B et C dans les grades de secrétaire d'administration et de commis d'administration ..	1031
Ministère du Transport	
Décret n° 97-998 du 26 mai 1997 , modifiant et complétant le décret n° 95-641 du 3 avril 1995, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère du transport et les entreprises publiques sous-tutelles	1031
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 97-999 du 26 mai 1997 , portant homologation des rapports définitifs de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sousse (délégations de Enfidha, Sidi Bou Ali, Akkouda, Hergla, M'saken et Kalaât Seghira)	1032
Ministère de la Santé Publique	
Liste des agents à promouvoir au grade d'infirmier principal de la santé publique	1032
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur	1034
Nomination de maîtres de conférences	1035
Arrêtés du ministre de l'enseignement supérieur du 22 mai 1997, portant délégation de signature	1035
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 22 mai 1997, portant désignation d'ordonnateurs secondaires	1036
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat	
Décret n° 97-1003 du 26 mai 1997 , complétant le décret n° 96-2263 du 4 décembre 1996, relatif au droit de péage sur l'autoroute Hammam-Lif M'Saken et à la fixation des tarifs y afférents	1037
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 mai 1997, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux au ministère de l'équipement et de l'habitat	1037
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 22 mai 1997, portant modification de l'arrêté du 7 décembre 1995 fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux au ministère de l'équipement et de l'habitat	1038
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 mai 1997, portant modification de l'arrêté du 7 décembre 1995 fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux au ministère de l'équipement et de l'habitat	1039
Ministère des Communications	
Arrêté du ministre des communications du 22 mai 1997, fixant les frais d'inscription aux sessions de validation des unités de valeurs préparatoires pour l'accès aux	

cycles de formation continue à l'école supérieure des postes et des télécommunications de Tunis	1039
Ministère de l'Agriculture	
Décret n° 97-1004 du 20 mai 1997, portant attribution de l'ordre de mérite agricole ...	1040
Décret n° 97-1005 du 26 mai 1997, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement des céréales et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement	1040
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance	
Décret n° 97-1006 du 26 mai 1997, complétant le décret n° 92-1804 du 5 octobre 1992 portant organisation de l'institut supérieur des cadres de l'enfance	1042
 Avis et Communications	
Banque Centrale de Tunisie	
Bilan de la banque centrale de Tunisie au 31 décembre 1996	1044
Situation décadaire de la banque centrale de Tunisie	1046

Loi n° 97-35 du 2 juin 1997, portant ratification d'une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat de Qatar (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont ratifiés la convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le protocole y joint, annexés à la présente loi et conclus à Tunis le 8 mars 1997, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat de Qatar.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 juin 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 mai 1997.

Loi n° 97-36 du 2 juin 1997, portant ratification d'un accord entre la République Tunisienne et la République Tchèque pour l'encouragement et la protection réciproques des investissements (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord pour l'encouragement et la protection réciproques des investissements, annexé à la présente loi et conclu à Tunis le 6 janvier 1997, entre la République Tunisienne et la République Tchèque.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 juin 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 mai 1997.

Loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses (1).

Au nom du peuple
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 mai 1997.

CHAPITRE I

Des dispositions générales

Article Premier. - La présente loi fixe les règles organisant le transport des matières dangereuses afin d'éviter les risques et les dommages susceptibles d'atteindre les personnes, les biens et l'environnement.

Les dispositions de la présente loi et ses textes d'application s'appliquent au transport par route des matières dangereuses effectué sur le territoire de la République Tunisienne au moyen des véhicules automobiles et de leurs remorques, à moins qu'elles ne soient contraires aux autres dispositions mentionnées par des lois spéciales.

Art. 2. - On entend par matières dangereuses, au sens de la présente loi, les matières qui ont été classifiées à l'article 3 de la présente loi ainsi que tous les objets et les produits qui contiennent ces matières et qui sont de nature à porter préjudice aux individus, aux biens et à l'environnement.

Art. 3. - Les matières dangereuses sont classées comme suit :

Catégorie	Type de matières
Classe 1	Les matières et les objets explosifs ou explosibles
Classe 2	Les gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression
Classe 3	Les matières liquides inflammables
Classe 4	1 - Les matières solides inflammables, 2- Les matières sujettes à l'inflammation spontanée 3- Les matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
Classe 5	1- Les matières comburantes 2- Les peroxydes organiques.
Classe 6	1- Les matières toxiques, 2- Les matières infectieuses
Classe 7	Les matières radioactives
Classe 8	Les matières corrosives.
Classe 9	Les matières et les objets dangereux divers

La liste et la définition des matières, de chaque classe, autorisées au transport par route, sont fixées par décret .

Les matières dangereuses autres que celles mentionnées par ces listes ne peuvent être transportées qu'après l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre de l'intérieur après avis des ministères concernés et à condition que le transport soit effectué conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres lois spéciales.

Cette autorisation fixe les conditions exigées par la nature de la matière dangereuse transportée se rapportant à son emballage, à sa désignation, à son chargement, à son déchargement et à son transport.

CHAPITRE II

Des conditions de transport des matières dangereuses

Art. 4. - L'emballage des colis contenant des matières dangereuses doit être adapté à leur nature, aux dangers qu'elles peuvent provoquer et aux moyens utilisés pour leur chargement, leur transport et leur déchargement.

Les conditions d'emballage, de chargement et de déchargement des matières dangereuses sont fixées par décret.

Art. 5. - Aucun véhicule automobile, remorque ou autre engin ne peut être utilisé pour le transport, par route, des matières dangereuses que s'il répond aux règles techniques relatives à leur aménagement et à leur équipement.

Les règles techniques d'aménagement et d'équipement de ces véhicules sont fixées par décret.

Art. 6. - Les matières dangereuses ne peuvent être transportées que si elles comportent les étiquettes de danger qui leurs sont propres. Les véhicules, les remorques et les autres engins utilisés pour leur transport doivent comporter les marques distinctives et les étiquettes appropriées indiquant le danger.

Les conditions relatives à ces marques et à ces étiquettes sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport.

Art. 7. - Outre les dispositions générales prévues par la présente loi, le transport des matières dangereuses en vrac, en conteneurs et en citernes est soumis à des conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé du transport.

Art. 8. - Le transport des matières dangereuses est soumis à l'assurance obligatoire pour la responsabilité civile résultant de leurs risques.

CHAPITRE III

Des règles relatives à la circulation des véhicules automobiles et à leurs remorques transportant des matières dangereuses

Art. 9. - Le ministre de l'intérieur peut interdire la circulation des véhicules et des remorques transportant des matières dangereuses pour des périodes bien déterminées et sur des routes ou sur des tronçons de routes et ce pour des raisons se rapportant à la fluidité de la circulation, à la sécurité des usagers de la route et aux circonstances de la sécurité.

L'annonce de cette interdiction sera faite au moyen des mass-média.

Art. 10. - Le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de l'environnement peuvent interdire l'utilisation de certains tunnels, ponts et la traversée des zones d'eau protégées aux véhicules transportant des quantités dépassant des limites bien déterminées de matières toxiques, explosives ou rapidement inflammables ou toute autre matière susceptible de polluer les eaux ou d'endommager les routes.

Cette interdiction est indiquée par une signalisation appropriée.

Art. 11. - L'opération de transport de certaines matières dangereuses s'effectue obligatoirement sous le contrôle et par l'accompagnement des unités de sécurité chargées par le ministre de l'intérieur.

La liste de ces matières est fixée par décret.

Les opérations de contrôle et d'accompagnement sont soumises au paiement d'un droit dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par décret.

Art. 12. - Les véhicules de transport des matières dangereuses sont soumis à des limitations de vitesse et à des conditions se rapportant à leur arrêt et à leur stationnement.

Les limitations de vitesse de ces véhicules et les conditions de leurs arrêts et de leurs stationnements sont fixées par décret.

Art. 13. - Toute matière dangereuse doit être munie, lors du transport, d'une fiche de sécurité comportant des consignes comportant les moyens de prévention contre ses risques. Le modèle de la fiche de sécurité et les consignes qu'elle doit comporter sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du transport.

Le transport de certaines matières dangereuses est soumis à l'obtention d'une feuille de route. La liste de ces matières, le modèle de la feuille de route et les conditions de sa délivrance sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du transport.

Art. 14. - Tout conducteur d'un véhicule transportant des matières dangereuses doit avoir :

- Un certificat de formation délivré par le ministre chargé de la formation professionnelle à la suite d'une formation spéciale à cet effet, dont le programme et les conditions de participation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du transport et du ministre chargé de la formation professionnelle.

- Un certificat d'aptitude médicale, attestant de la capacité de son titulaire d'exercer la profession, délivrée par le médecin du travail relevant d'un établissement hospitalier indépendant ou d'un comité mixte agréé autorisé regroupant plusieurs établissements et dont la date de délivrance ne dépasse pas une année.

CHAPITRE IV

Des obligations incombant aux participants dans l'opération de transport des matières dangereuses

Art. 15. - Tout expéditeur d'une matière dangereuse doit respecter les règles se rapportant à son emballage, à son chargement, la signalisation adéquate qu'elle doit porter et aviser le transporteur de sa nature et de ses risques.

Art. 16. - Tout transporteur d'une matière dangereuse doit délivrer au conducteur chargé de son transport la fiche de sécurité prévue à l'article 13 de la présente loi.

Art. 17. - Le transporteur et le conducteur chargés de transporter une matière dangereuse ne doivent procéder à l'opération de transport qu'après l'obtention de la fiche de sécurité et tous les renseignements complémentaires relatifs à la nature de cette matière et qui sont indispensables pour prendre les mesures nécessaires à l'exécution du transport conformément à la législation en vigueur.

Art. 18. - Le transporteur ne doit procéder à l'accomplissement des opérations de transport des matières dangereuses qu'au moyen de véhicules, remorques ou engins adaptés à la nature des matières et à leurs risques. Il doit aussi respecter les conditions de chargement des matières sur le moyen de transport ainsi que les dispositions relatives à l'apposition des étiquettes de danger et des signes distinctifs.

Art. 19. - Il est interdit de transporter des personnes dans des véhicules destinés au transport des matières dangereuses.

Art. 20. - Il est interdit aux conducteurs des véhicules destinés, même accessoirement au transport des matières dangereuses, à leurs convoyeurs et à tous les intervenants dans les opérations de transport de ces matières de fumer pendant l'accomplissement de leur travail, de conduire après avoir consommé des boissons alcoolisées ou pris des médicaments tranquillisants ou des matières susceptibles d'agir sur les aptitudes du conducteur. Ils doivent aussi respecter toutes les recommandations prévues par la fiche de sécurité et dont une copie doit être affichée dans la cabine de conduite.

Art. 21. - En cas de panne d'un véhicule ou d'une remorque contenant des matières dangereuses, le conducteur doit prendre les

mesures nécessaires pour empêcher tout accident pouvant résulter de leur arrêt. Et en cas de fuite des matières dangereuses à l'extérieur du véhicule, le conducteur doit appliquer les consignes mentionnées par la fiche de sécurité, prendre les mesures possibles pour limiter leurs dangers et en aviser les autorités.

Art. 22. - Le transporteur doit nettoyer et assainir les véhicules et les engins directement après chaque opération de transport de matières dangereuses. Il en est dispensé lorsque le véhicule est rechargé de matières de même nature. En cas de retour à vide de véhicules sans qu'ils aient été nettoyés, ni assainis, les étiquettes et les marques distinctives de la matière qu'ils comportent, doivent être gardées.

L'évacuation des eaux polluées provenant des opérations de nettoyage des véhicules doit être effectuée conformément aux conditions et aux normes prescrites par la législation et les règlements en vigueur.

CHAPITRE V

Des infractions et des peines

Art. 23. - Est puni d'une amende de soixante dinars à trois cents dinars tout conducteur ayant commis l'une des infractions suivantes :

- le non affichage de la fiche de sécurité dans la cabine de conduite,
- le défaut de présentation du certificat de formation et de certificat médical mentionnés à l'article 14 de la présente loi,
- Le transport des personnes dans des véhicules réservés au transport des matières dangereuses.

Ces peines sont doublées en cas de récidive.

Art. 24. - Est punie d'un emprisonnement d'un mois au maximum et d'une amende de trois cents dinars à mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne ayant commis l'une des infractions suivantes :

- le non respect des dispositions relatives au nettoyage et à l'assainissement des véhicules et des engins,
- le non respect des conditions relatives au transport en vrac, au transport en conteneurs et au transport en citernes.

Ces peines sont doublées en cas de récidive.

Art. 25. - Est punie d'un emprisonnement de six mois au maximum et d'une amende de mille dinars à trois mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne ayant commis l'une des infractions suivantes :

- conduire après avoir consommé des boissons alcoolisées ou pris des médicaments tranquillisants ou des produits susceptibles d'agir sur les aptitudes du conducteur,
- ne pas apposer, conformément aux conditions réglementaires, les marques distinctives et les étiquettes de danger adaptées à la nature des matières et à leurs risques sur les colis, les engins ainsi que sur les véhicules,
- ne pas respecter les règles relatives aux conditions d'emballage, de chargement et de déchargement,
- transporter des matières dangereuses au moyen de véhicules, remorques et engins ne répondant pas aux conditions relatives à leur aménagement et à leur équipement,
- ne pas assurer la responsabilité civile résultant du transport des matières dangereuses,
- circuler sans fiche de sécurité ou avec une fiche de sécurité non adaptée à la nature des matières et à leurs risques,
- circuler sans feuille de route ou avec une feuille de route non adaptée à la nature des matières et à leurs risques,
- fumer pendant le travail,

Ces peines sont doublées en cas de récidive.

Art. 26. - La constatation des infractions prévues par la présente loi et par les textes d'application s'effectue par :

- les officiers de la police judiciaire,

- les agents de police et de la garde nationale chargés de la police des routes et de la circulation,

- les agents des ministères chargés de l'industrie, du transport, de l'équipement, de l'environnement et de la santé publique et qui sont assermentés et habilités à cet effet chacun en ce qui le concerne.

Les officiers de la police judiciaire et les agents visés ci-dessus peuvent prendre des échantillons pour expertise selon les modalités et les conditions réglementaires en vigueur.

Art. 27. - Les dispositions des articles 11, 13, 14, 23, 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas au transport des matières dangereuses au moyen de véhicules militaires qui reste soumis aux règles spéciales.

Art. 28. - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1998, à l'exception des dispositions prévues à l'article 14 de la présente loi et relatives au certificat de formation, lesquelles entrent en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999 conformément à un calendrier fixé par arrêté pris conjointement par le ministre chargé du transport et le ministre chargé de la formation professionnelle.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 juin 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 97-38 du 2 juin 1997, portant création de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle (A.N.P.A) (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé "agence nationale de la promotion audiovisuelle" (A.N.P.A), son siège est fixé à Tunis.

L'agence est réputée commerçant dans ses relations avec les tiers quand il n'y est pas dérogé par la présente loi.

Elle est placée sous la tutelle du ministère chargé de l'information.

Art. 2. - L'agence a pour mission la publicité, la promotion audiovisuelle et la commercialisation des produits audiovisuels.

A cet effet, l'agence est notamment chargée de :

- vendre les espaces publicitaires radiophoniques et télévisuels et effectuer les opérations de sponsoring et de parrainage (radiophonique et télévisuel).
- produire les œuvres de fiction, les films télévisuels de court et de long métrage et les grandes variétés ou autres productions audiovisuelles.
- commercialiser la production audiovisuelle à l'intérieur et à l'extérieur,
- acheter les droits des produits en vue de leur diffusion ou de leur vente,
- vendre tout produit et toute prestation de services en rapport avec les activités audiovisuelles.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 mai 1997.

Art. 3. - Le statut particulier du personnel de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne régit le personnel de l'agence.

Art. 4. - Les recettes de l'agence proviennent :

- des ressources propres et affectées,
- des dons, legs et subventions,
- des emprunts,
- de toutes autres ressources.

Art. 5. - Les dépenses de l'agence sont :

- les dépenses de fonctionnement de l'agence,
- les dépenses d'exploitation des espaces publicitaires radiophoniques et télévisuels mis à sa disposition par l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne,
- les dépenses découlant de la mission confiée à l'agence.

Art. 6. - Le recouvrement des créances revenant à l'agence nationale de la promotion audiovisuelle bénéficie du privilège général du trésor.

L'agence nationale de la promotion audiovisuelle est soumise au régime fiscal régissant les établissements publics à caractère administratif sauf en ce qui concerne l'imposition du chiffre d'affaires.

Art. 7. - Les bénéfices nets de chaque exercice réalisés par l'agence nationale de la promotion audiovisuelle seront transférés au budget de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Art. 8. - Sont transférés en pleine propriété à l'agence nationale de la promotion audiovisuelle les biens meubles et immeubles de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Les procédures et conditions de ce transfert sont fixées par le ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre chargé de l'information.

Art. 9. - En cas de dissolution de l'agence nationale de la promotion audiovisuelle, son patrimoine fera retour à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne qui exécutera les engagements contractés par l'agence.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 juin 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 97-39 du 2 juin 1997, portant modification de la loi n° 90-49 du 7 mai 1990 relative à la création de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogés les articles 3 et 5 de la loi n° 90-49 du 7 mai 1990 portant création de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau). - L'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne, est dirigé par un président assisté par un conseil consultatif. Le président de l'établissement et les membres du conseil consultatif sont nommés par décret.

Article 5 (nouveau). - Des annexes à l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne peuvent être créées par décret.

Art. 2. - La dénomination de "directeur général" de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne telle que figurant dans la loi n° 90-49 du 7 mai 1990 a été remplacée par le terme de "président" de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne pour l'ensemble du texte de la loi susvisée.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 juin 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 mai 1997.

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DES FINANCES

Décret n° 97-992 du 26 mai 1997, modifiant le décret n° 86-269 du 26 février 1986, fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 91-62 du 22 juillet 1991, la loi n° 92-82 du 3 août 1992 et la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié par le décret n° 95-284 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 86-269 du 26 février 1986 fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 2, 3, 6, 9, 11, 21, 22 et 23 du décret susvisé n° 86-269 du 26 février 1986 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 (nouveau) : les personnels du corps du ministère des finances peuvent appartenir à l'un des grades ci-après :

- 1) inspecteur général des services financiers,
- 2) inspecteur en chef des services financiers,
- 3) inspecteur central des services financiers,
- 4) inspecteur des services financiers,
- 5) attaché d'inspection des services financiers,
- 6) contrôleur des services financiers,
- 7) agent de constatation des services financiers,
- 8) agent d'accueil des services financiers,

Article 3 (nouveau) : Les grades visés à l'article 2 (nouveau) du présent décret sont répartis selon les catégories conformément au tableau ci-après :

Grades	Catégories	Sous-catégories
inspecteur général des services financiers		A1
inspecteur en chef des services financiers		A1
inspecteur central des services financiers	A	A1
inspecteur des services financiers		A2
attaché d'inspection des services financiers		A3
contrôleur des services financiers	B	
agent de constatation des services financiers	C	
agent d'accueil des services financiers	D	

Article 6 (nouveau) : Les agents du corps particulier du ministère des finances sont astreints à un stage destiné à :

- les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes,

- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme de l'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches que lui sont confiées, avant la fin de la période du stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions sus-mentionnées à condition toutefois que le nouveau encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage.

L'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage portant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire statue sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du rapport final du stage annoté par le chef de l'administration et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné.

Le stage dure :

a) une année :

- pour les fonctionnaires issus d'une école de formation et recrutés par voie de nomination directe,

- pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et ayant accompli au préalable au moins deux années de services civils effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi;

b) deux années :

- pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves,

- pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation, soit suite à un concours interne sur épreuves soit suite à un examen professionnel,

- pour les fonctionnaires promus au choix.

A l'issue de la période de stage sus-visée les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit licenciés lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Toutefois, s'il n'a pas été statué sur sa titularisation et à l'expiration d'un délai de quatre (04) ans à compter du recrutement, le fonctionnaire est titularisé d'office.

Article 9 (nouveau) : Les inspecteurs généraux des services financiers sont nommés par décret sur proposition du ministre des finances parmi les inspecteurs en chef des services financiers.

Cette nomination a lieu selon les modalités ci-après :

a) à la suite d'un cycle de formation organisé par l'administration au profit des inspecteurs en chef titulaires,

b) à la suite d'un examen professionnel ouvert aux inspecteurs en chef ayant au moins quatre (4) années d'ancienneté à la date de l'examen,

c) au choix parmi les inspecteurs en chef ayant au moins quatre (4) années d'ancienneté dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

un arrêté du ministre des finances fixe les modalités d'organisation de l'examen professionnel susvisé.

Article 11 (nouveau) : Les inspecteurs en chef des services financiers sont nommés par décret sur proposition du ministre des finances parmi les inspecteurs centraux des services financiers.

Cette nomination a lieu selon les modalités ci-après :

a) à la suite d'un cycle de formation organisé par l'administration au profit des inspecteurs centraux titulaires,

b) à la suite d'un examen professionnel ouvert aux inspecteurs centraux ayant au moins cinq (5) années d'ancienneté à la date de l'examen,

c) au choix parmi les inspecteurs centraux ayant au moins huit (08) années d'ancienneté dans ce grade ou ayant au moins quatre (04) années d'ancienneté au dernier échelon de leur grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Un arrêté du ministre des finances fixe les modalités d'organisation de l'examen professionnel susvisé.

Article 21 (nouveau). - Les agents de constatation sont recrutés :

1/ dans la limite de 50% des emplois à pourvoir :

a) par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée à cet effet par l'administration et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus à la date du concours et :

- qui ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et six (6) années de l'enseignement secondaire,

- ou qui sont titulaires du diplôme de fin de l'enseignement de base et ayant poursuivi avec succès le premier cycle de l'enseignement secondaire,

- ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation équivalent audit niveau,

2) dans la limite de 40% des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a) les agents d'accueil des services financiers titulaires dans leur grade et ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration,

b) les agents d'accueil des services financiers titulaires dans leur grade qui à la date du concours ont au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade et qui ont subi avec succès un concours interne sur épreuves.

3) dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi les agents d'accueil des services financiers titulaires, ayant au moins dix (10) ans d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

Le mode d'organisation de ces concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des finances.

Article 22 (nouveau). - Les agents d'accueil des services financiers sont chargés des travaux suivants :

- veiller à réserver le meilleur accueil aux usagers de l'administration,

- orienter ces personnes et les accompagner le cas échéant aux bureaux des fonctionnaires et des agents concernés à l'intérieur du local de l'administration,

- assurer les tâches de liaison et de transfert des documents et des dossiers administratifs entre les différents bureaux et services sur la demande des fonctionnaires et agents exerçants dans l'administration.

L'agent d'accueil doit être présentable et doit être astreint au port de l'uniforme choisi par l'administration lors de l'exercice de ses fonctions.

Article 23 (nouveau). - Les agents d'accueil des services financiers sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus à la date du concours et qui :

a) ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et trois (3) années au moins de l'enseignement secondaire,

b) ou sont titulaires d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement de base au moins,

c) ou sont titulaires d'un diplôme de formation équivalent audit niveau.

Le mode d'organisation de ce concours externe est fixé par arrêté du ministre des finances.

Art. 2. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 3. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-993 du 26 mai 1997, modifiant le décret n° 86-270 du 26 février 1986, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels du corps du ministère des finances.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 91-62 du 22 juillet 1991, la loi n° 92-82 du 3 août 1992 et la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 86-269 du 26 février 1986 fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances tel que modifié par le décret n° 97-992 du 26 mai 1997,

Vu le décret n° 86-270 du 26 février 1986, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels du corps du ministère des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La dénomination du grade "préposé" est remplacée par "agent d'accueil des services financiers" dans les articles 1 et 2 du décret susvisé n° 86-270 du 26 février 1986.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-994 du 26 mai 1997, accordant à la société "POLISAN" les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997,

Vu la loi n° 93-120 du 26 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 52,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure des investissements,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements tel que modifié par le décret n° 97-503 du 14 mars 1997,

Vu l'avis de la commission supérieure des investissements du 23 décembre 1996,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La société "POLISAN" bénéficie de l'exonération des droits de douanes et de la suspension des taxes d'effet équivalent, de la T.V.A et du droit de consommation au titre de l'importation des équipements nécessaires à la réalisation de son projet et qui sont fixés par la liste annexée au présent décret.

Art. 2. - La société "POLISAN" s'engage par écrit à ne pas céder à titre onéreux ou gratuit les équipements importés et ce, pendant les cinq années qui suivent la date d'importation. Cet engagement est joint à la déclaration en douane d'importation.

Art. 3. - La cession des équipements importés sous couvert du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai cité à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de la cession.

Art. 4. - Les ministres des finances, de l'industrie et du développement économique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

Liste des équipements nécessaires au projet

NGP	Désignation	Quantité
Ex.701710.0	- Dessiccateur	1
Ex.730441.0	- Lot de tuyauteries en acier inoxydable	1
Ex.730721.0	- Lot de brides en acier inoxydable	1
Ex.730722.0	- Lot de coudes et manchons en acier inoxydable	1
Ex.730799.0	- Bride diam. 100 mm	11
	- Manchons et nipples	7
	- Graissier	11
Ex.841381.9	- Groupe de surpression en inox	1
	- Pompes inox de surpression	2
	- Pompe pour la cuve de filtration	2
	- Pompe de chargement	2
	- Pompe de flux	1
	- Pompe d'acétate de Vinyle	2
Ex.841989.0	- Condenseur	1
Ex.842121.0	- Equipement d'épuration des eaux	1
Ex.842199.2	- Filtre d'acétate de Vinyle	1

NGP	Désignation	Quantité
Ex.842810.0	- Palan électrique	1
Ex.847191.0	- Unité de traitement numérique complète	1
Ex.847982.0	- Disperseur-mélangeur de laboratoire	1
	- Réacteur de polymérisation pilote (200 lt)	1
	- Réacteur de polymérisation	1
	- Malaxeur	1
	- Malaxeur mobile	1
	- Delayeur d'acétate de vinyle	1
	- Delayeur de dissolution	1
Ex.847989.0	- Cuve de dibutyl-phthalate avec pompe	1
	- Cuve de dibutyl-carbitol avec pompe	1
	- Cuve de charge	1
	- Cuve de monomère	1
	- Cuve de filtration	3
	- - Cuve de catalyseur	1
	- Cuve de d'activateur	1
Ex.848180.9	- Lot de vannes	1
	- Vanne diam. 80 mm en inox	2
	- vanne diam. 150 mm acier carbone	1
	- Vanne d'aération de cuve de VAM	1
Ex.901600.0	- Balance de précision	
Ex.901790.0	- Pige à ruban pour jaugeage de liquide	2
Ex.902480.0	- Appareil d'essai de résistance au lavage et à l'abrasion humide	1
	- Appareil d'essai à une exposition accélérée aux rayons U.V et à la pluie	1
	- Appareil pour test de stabilité à température et humidité constantes	1
	- Appareil pour la mesure de la résistance au cisaillement et à l'arrachement des adhésifs	1
	- Pendule de duresité	1
Ex.902519.0	- Lot de thermomètres	1
Ex.902580.9	- Picnomètre de pression	
	- Appareil pour la détermination du temps de séchage	1
Ex.902610.0	- Lot de débitmètres	1
Ex.902620.0	- Lot de manomètres	
Ex.902720.0	- Chromatographie phase gazeuse CPG	1
	- Chromatographie phase liquide HPLC	1
	- Chromatographie de perméation de gel GPC	1
Ex.902730.0	- Appareil de scannage thermique	1
	- Spectrophotomètre I.R	1
	- Spectrophotomètre U.V visible	
Ex.902780.0	- Appareil pour la détermination du temps de gel	1
	- Distillateur d'azote	1
	- Etuve de laboratoire	
	- Four pour calcination de laboratoire	1
	- Viscosimètre	1
	- Bain thermostaté chaud-froid	1
Ex.902820.1	- Compteur de flux pour l'eau	1
Ex.902820.9	- Compteurs de DBP et BCA	6
	- Compteur de VAM	1
	- Compteur de flux diam. 40 mm	1
	- Compteur de flux diam. 15 mm	2
Ex.903010.0	- Appareil pour la mesure de la taille de particules.	1

Décret n° 97-995 du 26 mai 1997, relatif à la modification du décret n° 95-744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 85-48 du 25 avril 1985, portant encouragement de la recherche, de la production et de la commercialisation des énergies renouvelables,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997,

Vu la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990 relative à la maîtrise de l'énergie,

Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour la gestion 1991 et notamment son article 26 instituant le droit complémentaire provisoire telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment ses articles 88 et 89,

Vu le décret n° 95-744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995, relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment par le décret n° 96-2520 du 30 décembre 1996,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont ajoutés les produits et les équipements figurant aux listes n° I, II et III annexées au présent décret respectivement aux listes n° I, II et III annexées au décret n° 95-744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995, relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables.

Art. 2. - Est remplacé le numéro Ex.854800.0 du tarif des droits de douane à l'importation figurant à la liste n° I annexée au décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé par le numéro Ex.850790.4.

Art. 3. - Les ministres des finances et de l'industrie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE N° I

NGP	Désignation
Ex.390799.9	- Résine polyester isophtalique
Ex.391722.0	- Tubes, tuyaux en polypropylène
Ex.700719.0	- Plaques de verre trempé pour application solaire à l'exclusion des plaques ayant les dimensions suivantes : * largeur < = 123 cm, épaisseur : 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm * 123 cm < largeur < 150 cm, épaisseur : 5, 6, 8, 10 mm
Ex.841919.0	- Absorbants sélectifs avec grille intégrée

ANNEXE N° II

NGP	Désignation
Ex.391721.0	- Tubes et tuyaux en polyéthylène
Ex.700719.0	- Plaques de verre trempé pour application solaire de dimensions suivantes : * largeur < = 123 cm, épaisseur : 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm * 123 cm < largeur < 150 cm, épaisseur : 5, 6, 8, 10 mm
Ex.732690.9	- Carcasses des luminaires pour systèmes photovoltaïques
Ex.850790.3	- Plaques en plomb planes pour batteries solaires

ANNEXE N° III

NGP	Désignation
Ex.391990.0	- Films de protection solaire
Ex.680690.0	- Laine de roche et laine minérale pour l'isolation thermique
Ex.690220.1	- Réfractaires façonnés de silice
Ex.690290.9	- Réfractaires à base de carbone et de graphite - Réfractaires à base de carbure de silicium - Réfractaires à base de corundon
Ex.701990.0	- Fibre de verre
Ex.7310	- Ballons émaillés de stockage solaire, d'une contenance n'excédant pas 300 L
Ex.7326	- Ballons émaillés de stockage solaire, d'une contenance excédant 300 L
Ex.7607	- Barrières thermiques isolantes sans supports et avec supports
Ex.8412	- Eoliennes de pompage
Ex.841280.0	- Aérogénérateurs complets
Ex.841360.0	- Pompes et moto-pompes photovoltaïques - Pompes avec régulation intégrée pour chauffage solaire des piscines
Ex.841869.9	- Réfrigérateurs solaires
Ex.841919.0	- Capteurs solaires souples avec collecteurs - Capteurs solaires cylindres-paraboliques - Douches solaires
Ex.848180.9	- Economiseurs d'eau pour douches et lavabos
Ex.850131.0	- Moteurs pour pompes pour systèmes photovoltaïques d'une puissance n'excédant pas 750W
Ex.850132.0	- Moteurs pour pompes pour systèmes photovoltaïques d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 KW
Ex.850440.9	- Convertisseurs statiques - Gradateurs électriques (variateurs de lumière) - Onduleurs courant continu / courant alternatif pour systèmes photovoltaïques et éoliens
Ex.903180.0	- Banc de diagnostic moteur.

Décret n° 97-996 du 26 mai 1997, portant modification du décret n° 97-556 du 31 mars 1997 portant réduction ou suspension des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation de certains produits agricoles et suspension du prélèvement institué sur la viande bovine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay round,

Vu la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour la gestion 1997 et notamment son article 52,

Vu le décret n° 96-2477 du 30 décembre 1996, portant réduction des droits de douane dus à l'importation des produits agricoles et agro-alimentaires,

Vu le décret n° 97-556 du 31 mars 1997, portant réduction ou suspension des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation de certains produits agricoles et suspension du prélèvement institué sur la viande bovine,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est porté à 13.000 têtes le contingent global d'ovins relevant du numéro 010410.9 du tarif des droits de douane et bénéficiant, conformément à l'article premier du décret n° 97-556 du 31 mars 1997 sus-indiqué, de la réduction à 10% du taux des droits de douane et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation.

Art. 2. - Les ministres des finances, du commerce et de l'agriculture, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-997 du 26 mai 1997, portant suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des pommes de terre de consommation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay round,

Vu la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour la gestion 1997 et notamment son article 52,

Vu le décret n° 96-2477 du 30 décembre 1996, portant réduction des droits de douane dus à l'importation des produits agricoles et agro-alimentaires,

Vu l'avis du ministre du commerce,
Vu l'avis du ministre de l'agriculture,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décète :

Article premier. - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des pommes de terre de consommation relevant du numéro 070190.0 du tarif des droits de douane et ce, dans la limite d'un contingent global de 3.050 Tonnes.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1997.

Art. 3. - Les ministres des finances, du commerce et de l'agriculture, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances en date du 22 mai 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les Ministres et Secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 § 1,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991 portant organisation du Ministère des Finances;

Vu le décret n° 97-128 du 22 janvier 1997, portant nomination du Ministre des Finances;

Vu le décret n° 97-774 du 5 mai 1997, portant nomination de Monsieur Abdelhamid Noura, directeur général du contrôle fiscal au ministère des finances;

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 1 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelhamid Noura, directeur général du contrôle fiscal au ministère des finances est habilité à signer par délégation du ministre des finances, tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 22 mai 1997.

Le Ministre des Finances
Mohamed El Jeri

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 22 mai 1997, portant création de commissions administratives paritaires au ministère de l'éducation.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 73-110 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation nationale ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-337 du 8 février 1993,

Vu le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 92-764 du 27 avril 1992,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-1467 du 5 juillet 1993,

Vu le décret n° 73-121 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels de surveillance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale notamment les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8 (nouveau),

Vu le décret n° 73-494 du 20 octobre 1973, portant statut des cadres des bibliothèques de la documentation et des archives de l'administration des collectivités publiques ou locales et des établissements publics.

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 92-513 du 2 mars 1992,

Vu le décret n° 84-417 du 16 avril 1984, portant création de grade de surveillant général de première classe,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-2567 du 25 décembre 1995,

Vu le décret n° 85-841 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des personnels enseignants exerçant dans les écoles normales d'instituteurs, les écoles d'applications et les écoles primaires ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 90-944 du 4 juin 1990,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier au corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-1274 du 22 juillet 1996,

Vu le décret n° 85-1215 du 05 octobre 1985, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, fixant le statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-307 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 95-2498 du 18 décembre 1995, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant la modalité d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 90-1803 du 05 novembre 1990, fixant le statut particulier au corps du personnel de secrétariat des administrations publiques ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-308 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 90-2020 du 3 décembre 1990, portant statut particulier de personnels de surveillance exerçant dans les établissements d'enseignement secondaire et primaire relevant du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret n° 91-393 du 18 mars 1991, portant statut particulier des personnels de laboratoire relevant du ministère de l'éducation et des sciences,

Vu le décret n° 91-1872 du 7 décembre 1991, portant statut particulier des maîtres principaux relevant du ministère de l'éducation et des sciences,

Vu le décret n° 93-687 du 5 avril 1993, portant statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques,

Vu le décret n° 93-1469 du 5 juillet 1993, portant statut particulier des conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire du ministère de l'éducation et des sciences,

Vu le décret n° 95-1141 du 28 juin 1995 portant organisation du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 portant création de commissions administratives paritaires au ministère de l'éducation et des sciences tel qu'il a été complété par l'arrêté du 30 mai 1995,

Arrête :

Article premier. - il est créé au ministère de l'éducation les commissions administratives paritaires suivantes :

1ère commission :

- inspecteurs généraux de l'éducation nationale, ingénieurs généraux,

2ème commission :

- inspecteurs principaux de l'enseignement secondaire, ingénieurs en chef, psychologue en chef,

3ème commission :

- inspecteurs de l'enseignement secondaire, ingénieurs principaux,

4ème commission :

- inspecteurs de l'enseignement secondaire technique,

5ème commission :

- inspecteurs principaux de l'enseignement professionnel,

6ème commission :

- inspecteurs régionaux de l'enseignement primaire,

7ème commission :

- inspecteurs de l'enseignement primaire,

8ème commission :

- conseillers de l'enseignement primaire,

9ème commission :

- inspecteurs de l'enseignement artistique,

10ème commission :

- professeurs agrégés de l'enseignement secondaire,

11ème commission :

- professeurs principaux de l'enseignement secondaire,

12ème commission :

- professeurs de l'enseignement secondaire général,

13ème commission :

- professeurs de l'enseignement artistique,

14ème commission :

- professeurs de l'enseignement technique,

15ème commission :

- professeurs de l'enseignement secondaire général du 1er cycle,

16ème commission :

- professeurs de l'enseignement artistique du 1er cycle,

17ème commission :

- professeurs de l'enseignement technique du 1er cycle,

18ème commission :
 - maîtres de l'enseignement secondaire,
 19ème commission :
 - maîtres de l'enseignement artistique,
 20ème commission :
 - maîtres de l'enseignement technique,
 21ème commission :
 - instructeurs de l'enseignement technique,
 22ème commission :
 - maîtres d'application de l'enseigneemnt général,
 23ème commission :
 - maîtres d'application de l'éducation manuelle et technique,
 24ème commission :
 - maîtres principaux,
 25ème commission :
 - maîtres de l'enseignement général,
 26ème commission :
 - maîtres de l'éducation manuelle et technique,
 27ème commission :
 - surveillants généraux de 1ère classe,
 28ème commission :
 - surveillants généraux de 1ère catégorie,
 29ème commission :
 - surveillants généraux de 2ème catégorie,
 30ème commission :
 - surveillants principaux,
 31ème commission :
 - surveillants,
 32ème commission :
 - administrateurs, bibliothécaires, documentalistes,
 33ème commission :
 - attachés d'administration, secrétaires de direction de 1ère classe, archivistes adjoints,
 34ème commission :
 - bibliothécaires adjoints,
 35ème commission :
 - documentalistes adjoints
 36ème commission :
 - dactylographes,
 37ème commission :
 - attachés de direction
 38ème commission :
 - secrétaires d'administration,
 39ème commission :
 - secrétaires de direction, aide bibliothécaires, assistants sociaux,
 40ème commission :
 - serétairess dactylographe,
 41ème commission :
 - commis d'administration,
 42ème commission :
 - agents d'accueil, dactylographes adjoints, préposés de bibliothèque,
 43ème commission :
 - techniciens principaux de laboratoire

44ème commission :
 - techniciens de laboratoire,
 45ème commission :
 - préparateurs,
 46ème commission :
 - ouvriers de 1ère unité,
 47ème commission :
 - ouvriers de 2ème unité,
 48ème commission :
 - ouvriers de 3ème unité,
 49ème commission :
 - ingénieurs adjoints,
 50ème commission :
 - adjoints techniques, adjoints techniques de la statistique,
 51ème commission :
 - agents techniques;
 52ème commission :
 - analystes,
 53ème commission :
 - programmeurs,
 54ème commission :
 - opérateurs,
 55ème commission :
 - mécanographes,
 56ème commission :
 - conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire,
 57ème commission :
 - conseillers adjoints en information et en orientation scolaire et universitaire,
 58ème commission :
 - psychologues principaux,
 59ème commission :
 - commis de bibliothèque,
 60ème commission :
 - ingénieurs de travaux,

Art. 2. - Sont créés au ministère de l'éducation et jusqu'à extinction des grades, les commissions administratives paritaires suivantes :

61ème commission :
 - préparateurs de 1ère catégorie,
 62ème commission :
 - aides préparateurs,
 63ème commission :
 - surveillants de 2ème catégorie
 64ème commission :
 - surveillants de 3ème catégorie,

Art. 3. - Est abrogé l'arrêté du 15 septembre 1993 tel qu'il a été complété par l'arrêté du 30 mai 1995 ci-dessus visé.

Tunis le 22 mai 1997.

Le Ministre de l'Education
Hatem Ben Othman

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Par arrêté du ministre de l'éducation du 22 mai 1997.

Monsieur Abdessalem Dimassi, est désigné membre du conseil d'entreprise à l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation nationale en remplacement de Monsieur Abdelaziz Chebil.

Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 1996

- Sana Trabelsi
- Leïla Ben Said épouse Ben Hamed
- Hamida Mezgar.

Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration au titre de l'année 1996

- Mohamed Moutri.
- Belkiss Mahjoub.
- Hayet Jaouachi.
- Fatma Ezzahra Attia.
- Saloua Baâzaoui.
- Béchir Aloui.
- Raoudha Eddouf.
- Ilhem Guezmir.

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 97-998 du 26 mai 1997, modifiant et complétant le décret n° 94-641 du 3 avril 1995, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère du transport et les entreprises publiques sous tutelle.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 95-61 du 3 juillet 1995 portant création de l'agence de visite technique des véhicules,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du Ministère du Transport,

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant organisation des services centraux du ministère du transport,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment son article 5,

Vu le décret n° 94-135 du 17 janvier 1994, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales du ministère du transport,

Vu le décret n° 95-239 du 13 février 1995, relatif aux attestations à caractère commun demandées dans les relations entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 95-641 du 3 avril 1995, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère du transport et les entreprises publiques sous tutelles,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 21 mai 1996 fixant le plan de mise à niveau du ministère du transport,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère du transport et les entreprises publiques et établissements publics sous-tutelles fixée par le décret n° 95-641 du 3 avril 1995 ci-dessus mentionné est complétée comme suit :

1/ Domaine du transport terrestre :

13) procès-verbal de destruction ou d'immobilisation d'un véhicule

14) attestation d'inscription ou de non inscription de gage

15) attestation prouvant les modifications à apporter à un véhicule réservé à un handicapé

16) licence d'enseignement de la conduite automobile

17) attestation de réussite pour l'extension d'une catégorie pour l'enseignement de la conduite automobile

18) équivalence de brevet d'aptitude professionnelle pour l'exercice de la profession de moniteur de l'enseignement de la conduite automobile.

2/ Domaine de l'aviation civile :

19) certificat d'identification d'un ULM

20) certificat de nuisance acoustique.

3) Domaine de la marine marchande :

c - les établissements publics relevant du ministère du transport :

Ecole de la marine marchande de Sousse :

1) attestation d'inscription

2) attestation de présence

3) les certificats délivrés aux étudiants sortant de l'école de la marine marchande conformément au décret n° 76-136 du 19 février 1976 portant organisation de la scolarité à l'école de la marine marchande de Sousse.

4/ Domaine de la météorologie :

a) Institut national de la météorologie

1) attestation relative aux états climatologiques (précipitations, inondations, brume, gel, vents violents).

Art. 2. - Est délivrée par l'agence de visite technique des véhicules l'attestation n° 4 (attestation de visite technique) indiquée au paragraphe premier de l'article premier du décret n° 95-641 du 3 avril 1995 ci-dessus mentionné.

L'agence de visite technique des véhicules peut délivrer l'attestation n° 5 (certificat d'identification de véhicule) indiquée au même paragraphe premier sus-visé.

Art. 3. - Les services du ministère du transport et les entreprises publiques et établissements publics sous-tutelles peuvent délivrer les attestations administratives exigées par des administrations étrangères, conformément à l'article premier du décret n° 95-239 du 13 février 1995 ci-dessus mentionné.

Art. 4. - Le ministre du transport est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 97-999 du 26 mai 1997, portant homologation des rapports définitifs de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sousse (délégations de Enfidha, Sidi Bou Ali, Akkouda, Hergla, M'saken et Kalaât Seghira).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu le décret n° 93-1836 du 6 septembre 1993 relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sousse,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sousse en date des 14 décembre 1996 et 14 janvier 1997,

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux sus-visés, ci-joint, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Sousse (délégations de Enfidha, Sidi Bou Ali, Akkouda, hergla, M'saken et Kalaât Seghira), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T P D
1	Bir Mefteh	Imadat de Hicher délégation d'Enfidha	1334	8436
2	Sans nom	Imadat de Sidi Bou Ali délégation de Sidi Bou Ali	190	8783
3	Sans nom	Imadat de Tantana délégation d'Akkouda	593696	8789
4	Sans nom	Imadat de Hergla délégation de Hergla	14	9556
5	Sans nom	Imadat d'El Kanaïes délégation de M'saken	864	9560
6	Sans nom	Imadat de Farhat Hached délégation de Kalaât Seghira	318	9564
7	Sans nom	Imadat de Njajra délégation de M'saken	939	9565
8	Sans nom	Imadat de Djedidine délégation de M'saken	355	9566

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

**Liste des agents à promouvoir au grade d'infirmier
de la santé publique au titre de l'année 1994**

- Yahiaoui Lamine
- Daghmoura Hamda
- Ferjani Khalifa
- Riabi Abdallah

- Brahmi Jamila
- Dimassi Manoubia
- Ben Khenissi Fatma
- Mezni Naceur
- Abid Mohamed Néjib
- Slimani Mohamed Sahbi
- Fethalli Mahmoud
- Ouni Mounira
- Hemercha Mohamed
- Lefi Belgacem
- Jemaï Ridha
- Bouali Sabiha
- Oueslati Ben Amor Mohamed
- Touhami née Seghaier Chedlia
- Gamra Brahim

- Mejri Faouzia
- Ferjani Khemaïs
- M'raïhi Miloud
- Bel Hadj Salah Habib
- Aouadni Mohamed
- Marzouki Naceur
- Zaïm Lotfi
- Henia Mohamed Naceur
- Jerbi Abdessattar
- Hannachi Khira
- Tagourti Lotfi
- Marouani Mohamed
- Hajjaji Abdellatif
- Ezzeddine Abdelaziz
- El Akel Ahmed
- Ben Chhida Leila
- Mani Abderrahmène
- Belhaj Samir
- Gharsa Khemis
- Achouri Brahim
- Ben Hammouda Mounira
- Ghedhoui Ezzeddine
- Abdelgoui Taher
- Dridi née El Yazidi Mongia
- Ouni Moncef
- Cherif épouse Aouididi Selma
- Arioua Mohamed
- Ben Romdhane Fatma
- Khalfaoui Sadok
- Mejri Lazhar
- Lammouchi Faouzia
- Daboussi Mohsen
- Arrami Kilani
- Amiri Abda
- Dkhaïel Hafsia
- El Hannachi Selma
- Guefrachi Naceur
- Toumi Hechmi
- Béjaoui Hafidha
- May Zina
- Jelassi Fraj
- Souiden Ridha
- Ouertani Mohamed
- Cheour Mohamed El Aziz
- Ben Neji Fatma
- Chagour Ayadi
- Mama Moncer
- Klai Abdelhamid
- Arouchi née Ayed Naïma
- Cherif Cherifa
- Rezgui Mongi
- Habchi Mohamed
- Amara Mahmoud
- Ben Mesmia Chikha
- Lafet Taher
- Dakhli Rachid
- Nasri Abderrazak
- Yahya Taher
- Letaïef Kamel
- Dallali Salem
- Boussaha Abdelaziz
- Toumia Othmane
- Messaoudi Khira
- Ali Mohamed
- Ben Amara Aouicha
- Zribi Hassen
- Maroui Ali
- Chaouech Lazhar
- Bel Mabrouk Salah
- Yahyaoui Mongi
- Kedaymi Beya
- Miadi Béchir
- Salhi Mohamed
- Khouja Mouldi
- Kamalet Mouldi
- Trabelsi Zakia
- Abbessi Aïcha
- Bel Hadj Mohamed Salah
- Ben Lagha Abdelkarim
- Ben Aïd Zeineb
- Ben Kridis Taher
- Selmi Ben Mouldi Mohamed
- Naïmi Youssef
- Maâlaoui Abdelkarim
- Magri M'barka
- Lajnef Belgacem
- Jouini Habib
- Saïdani Zohra
- El Ouafi Fethia
- Bahrini Taher
- Jebali Amor
- Aloui Ahmed
- Nafti Mohamed Belhassen
- Marzouki Hassen
- Bel Hadj Salah Mongi
- Ghith Ridha
- Tounsi Neziha
- Meddeb Mohamed
- Djelassi Mongi
- Trabelsi Abdelmajid
- Mejri Mehrezia
- Sahraoui Hamida
- Denguezli Noura
- Ben Mansour Abdelwaheb
- Boughalleb épouse Jaziri Radhia
- Daoud Fehri Ahmed
- Salaâoui Abdallah
- Achour Abdelwaheb

- Mejed Béchir
- Abbessi Mabrouka
- Najeh Taïeb
- Kassar Nefissa
- Habibi épouse Bornaz Fatma
- Fkih Zinelabidine
- Hammoud Abdelaziz
- Cherni Mokhtar
- Rabeh épouse Daboussi Najet
- Rouis Sliman
- Ksiksi Abdallah
- Hajji Houcine
- Djelassi Aziza
- Toumi épouse Ayoub Sarra
- Frija Taïeb
- Ben Souissi Hammadi
- Dardour Abderrahman
- Issaoui Abdelkarim

- Najar Mohamed
- Ouelhazi Salah
- Khelifi Ali
- Laâbidi Abdelkarim
- Trad Mohamed.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 97-1000 du 26 mai 1997.

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Noms et prénoms	Affectation	Discipline	Date de nomination
Salah Rezgui	Faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse	Droit privé et sciences criminelles	27 novembre 1996
Mohamed Agina	Institut Bourguiba des langues vivantes	Arabe	14 décembre 1996
Hédi Sioud	Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse	Anglais	30 novembre 1996
Ahmed Temmar	Institut supérieur de gestion de Tunis	Gestion	13 décembre 1996
Mohieddine Hadhri	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Histoire	19 décembre 1996
Mongi Bourgou	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Géographie	22 novembre 1996
Saâd Saguem	Faculté de médecine de Sousse	Biophysique	20 novembre 1996
Abdelwahed Trabelsi	Institut supérieur de gestion de Tunis	Méthodes quantitatives	16 décembre 1996
Hmaid Marrakchi	Ecole supérieure des sciences et techniques de Tunis	Chimie	23 novembre 1996
Faouzi Bouachir	Faculté des sciences de Monastir	Chimie	23 novembre 1996
Mabrouk Montassar	Faculté des sciences de Sfax.	Sciences géologiques	15 novembre 1996
Nadia Ghrab	Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis.	Génie industriel	21 novembre 1996
Rachid Dhifaoui	Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir.	Génie électrique	27 décembre 1996
Samir Jaoua	Secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie (Centre de Biotechnologie de Sfax)	Génie biologique	23 décembre 1996
Mohamed Néjib Marzouki	Secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie (Centre de Biotechnologie de Sfax)	Génie biologique	23 décembre 1996

Par décret n° 97-1001 du 26 mai 1997.

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Noms et prénoms	Affectation	Discipline	Date de nomination
Jeannette Yamina Chaabane épouse Ben Hamida	Faculté des sciences de Tunis	Sciences biologiques	17 décembre 1996
Samira Kriaa épouse Chaker	Institut des hautes études commerciales	Sciences économiques	4 janvier 1997
Mustapha Belhareth	Institut supérieur de gestion de Tunis	Sciences économiques	4 janvier 1997
Messaoud Boudhief	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Sciences économiques	4 janvier 1997
Lotfi Bouzaiane	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Sciences économiques	4 janvier 1997
Ridha Gouia	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Sciences économiques	4 janvier 1997
Abderraouf Ridane	Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Sciences économiques	4 janvier 1997

Par décret n° 97-1002 du 22 mai 1997.

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément au tableau suivant :

Noms et prénoms	Affectation	Discipline	Date de nomination
Nadhir Ben Ammou	Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis	Droit privé et sciences criminelles	5 décembre 1996
Abdelmajid Abouda	Institut supérieur de gestion de Tunis	Droit privé et sciences criminelles	5 décembre 1996
Iheb Ben Rejeb	Faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse	Droit privé et sciences criminelles	5 décembre 1996
Ali Jellouli	Faculté de droit de Sfax	Droit privé et sciences criminelles	5 décembre 1996
Tijani Najeh	Institut des hautes études commerciales	Sciences économiques	7 décembre 1996
Abdelkader Chaabane	Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax	Sciences économiques	7 décembre 1996

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 22 mai 1997, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif telle que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 94-2341 du 16 novembre 1994 portant nomination de Monsieur Dali Jazi ministre de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 97-611 du 7 avril 1997 chargeant Monsieur Ahmed Dhouib, professeur de l'enseignement supérieur des fonctions de directeur général des études technologiques au ministère de l'enseignement supérieur,

Arrête :

Article premier. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ahmed Dhouib, professeur de l'enseignement supérieur chargé des fonctions de directeur général des études technologiques, est autorisé à signer par délégation du ministre de l'enseignement supérieur tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. -Le présent arrêté prend effet à compter du 7 avril 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mai 1997.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Dali Jazi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 22 mai 1997, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif telle que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 94-2341 du 16 novembre 1994 portant nomination de Monsieur Dali Jazi ministre de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 97-610 du 7 avril 1997 chargeant Monsieur Béchir Lamine maître assistant de l'enseignement supérieur des

fonctions de directeur général des affaires estudiantines au ministère de l'enseignement supérieur,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Béchir Lamine maître assistant de l'enseignement supérieur chargé des fonctions de directeur général des affaires estudiantines, est autorisé à signer par délégation du ministre de l'enseignement supérieur tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. -Le présent arrêté prend effet à compter du 7 avril 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mai 1997.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Dali Jazi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 22 mai 1997 portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif telle que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 94-2341 du 16 novembre 1994 portant nomination de Monsieur Dali Jazi ministre de l'enseignement supérieur;

Vu le décret n° 97-612 du 7 avril 1997 chargeant Madame Zeineb Khédija Ben Ahmed professeur de l'enseignement supérieur des fonctions de directeur général de la rénovation universitaire au ministère de l'enseignement supérieur;

Arrête :

Article premier. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Zeineb Khédija Ben Ahmed professeur de l'enseignement supérieur chargée des fonctions de directeur général de la rénovation universitaire, est autorisée à signer par délégation du ministre de l'enseignement supérieur tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. -Le présent arrêté prend effet à compter du 7 avril 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 mai 1997.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Dali Jazi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 22 mai 1997 portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif telle que modifiée par la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 94-2341 du 16 novembre 1994 portant nomination de Monsieur Dali Jazi ministre de l'enseignement supérieur,

Vu l'arrêté du premier ministre en date du 8 avril 1997 chargeant Madame Saloua Baccouche épouse Krichen administrateur des fonctions de directeur des ressources humaines par intérim au ministère de l'enseignement supérieur,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Saloua Baccouche épouse Krichen, administrateur, chargée des fonctions de directeur des ressources humaines par intérim, est autorisée à signer par délégation du ministre de l'enseignement supérieur tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. -Le présent arrêté prend effet à compter du 8 avril 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 mai 1997.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Dali Jazi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 22 mai 1997, portant désignation d'ordonnateurs secondaires.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 et notamment son article 133,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et par la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996 relative à la recherche scientifique et au développement technologique,

Vu le décret n° 90-1122 du 26 juin 1990, fixant l'organisation administrative et financière de l'office des oeuvres universitaires pour le nord ainsi que les règles de son fonctionnement,

Vu le décret n° 91-1354 du 13 septembre 1991, portant nomination de Monsieur Tahar Ben Youssef administrateur général chargé de mission au cabinet du ministre de l'éducation et des sciences pour occuper le poste de directeur général de l'office des oeuvres universitaires pour le Nord,

Vu le décret n° 94-2341 du 16 novembre 1994, portant nomination du ministre de l'enseignement supérieur;

Vu le décret n° 95-470 du 23 mars 1995, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 95-1953 du 9 octobre 1995, fixant l'organisation administrative et financière de l'office des oeuvres universitaires pour le centre et les règles de son fonctionnement,

Vu le décret n° 95-1954 du 9 octobre 1995, fixant l'organisation administrative et financière de l'office des oeuvres universitaires pour le Sud et les règles de son fonctionnement,

Vu le décret n° 97-111 du 20 janvier 1997, chargeant Monsieur Mohamed Hechmi Maaroufi administrateur général des fonctions de directeur général de l'office des oeuvres universitaires pour le centre,

Vu le décret n° 97-112 du 20 janvier 1997, chargeant Monsieur Mohamed Damak, professeur de l'enseignement supérieur des fonctions de directeur général de l'office des oeuvres universitaires pour le Sud,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 21 décembre 1995, portant désignation d'ordonnateurs secondaires;

Vu l'avis du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Les directeurs des établissements indiqués ci-dessous sont nommés ordonnateurs secondaires du budget du ministère de l'enseignement supérieur. Ils sont chargés en cette qualité d'engager et d'ordonnancer les dépenses imputables audit budget dans la limite des crédits qui leurs sont délégués à cet effet.

N° d'ordre	Ordonnateurs secondaires	Dépenses	Comptables assignataires
1	Le directeur général de l'office des oeuvres universitaires pour le Nord	Rémunération du personnel Bourses universitaires	Le payeur général Le receveur du conseil de région de Tunis
2	Le directeur général de l'office des oeuvres universitaires pour le Centre	Rémunération du personnel Bourses universitaires	Le payeur général Le receveur du conseil de région de Sousse
3	Le directeur général de l'office des oeuvres universitaires pour le Sud	Rémunération du personnel Bourses universitaires	Le payeur général Le receveur du conseil de région de Sfax

Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 21 décembre 1995 susvisé sont abrogées.
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 mai 1997.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Dali Jazi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 97-1003 du 26 mai 1997 complétant le décret n° 96-2263 du 4 décembre 1996, relatif au droit de péage sur l'autoroute Hammam-Lif M'Saken et à la fixation des tarifs y afférents.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat;

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat et notamment ses articles 33 et 34;

Vu le décret n° 78-1222 du 28 décembre 1978, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules;

Vu le décret n° 95-720 du 17 avril 1995, portant approbation de la convention et du cahier des charges relatifs à la concession d'exploitation de l'autoroute A 1 Hammam-Lif / M'Saken au profit de la société Tunisie Autoroutes;

Vu le décret n° 96-2263 du 4 décembre 1996 relatif audit droit de péage sur l'autoroute Hammam-Lif M'Saken et à la fixation des tarifs y afférents;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances, du commerce, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du transport;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est ajouté au décret n° 96-2263 du 4 décembre 1996, relatif au droit de péage sur l'autoroute Hammam-Lif M'Saken et à la fixation des tarifs y afférents, un article 4 bis dont la teneur suit :

Article 4 bis. - Les droits de péage tels que fixés aux articles 3 et 4 du décret cité à l'article premier ci-dessus, englobent la taxe sur la valeur ajoutée.

Tunis, le 26 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 mai 1997, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général du personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-2437 du 18 décembre 1996, portant statut particulier du corps des architectes de l'administration,

Arrête :

Article premier. - Les architectes principaux sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus ayant poursuivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimum de cinq (5) années après le baccalauréat, sanctionné par le diplôme national d'architecte ou les candidats titulaires d'un diplôme jugé équivalent au cycle d'études prévu par ce paragraphe.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours fixera :

- * le nombre d'emplois mis au concours,
- * la durée de clôture de la liste d'inscription,
- * la date de déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

A) Lors du dépôt de la candidature au concours :

- 1) une demande de candidature avec signature non légalisée,
- 2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,
- 3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B) après la réussite au concours :

tout candidat ayant réussi à l'épreuve orale doit compléter son dossier par les pièces essentielles nécessaires et notamment :

- 1) un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un an,
- 2) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,
- 3) un certificat médical (l'original) datant de moins de trois (3) mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- 4) une copie dûment certifiée conforme à l'original du diplôme.

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre centrale faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis à participer au concours susvisé est arrêtée définitivement par le ministre de l'équipement et de l'habitat après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 6. - L'épreuve orale du concours externe susvisé sera appréciée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats l'épreuve orale.

Art. 7. - Le concours externe comporte une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-jointe suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort, au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

La durée et les coefficients appliqués à l'épreuve orale sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Epreuve orale :		(01)
* Préparation	30 minutes	
* Exposé	15 minutes	
* Discussion	15 minutes	

Art. 8. - L'épreuve orale se déroulera indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9. -- Il est attribué à l'épreuve orale une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

Art. 10. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de dix (10) points au moins, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 11. - Les candidats admis seront informés par lettre individuelle ou par affichage dans les locaux de l'administration.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée de l'épreuve orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 13. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (05) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui la constate.

Art. 14. - La liste des candidats admis au concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architecte principaux est arrêtée par le ministre de l'équipement et de l'habitat.

Tunis, le 20 mai 1997.

Le Ministre de l'Equipeement et de l'Habitat

Ali Chaouch

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Annexe à l'arrêté fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux

- 1/ L'organisation de la profession d'architecte
 - Aspects législatifs, réglementaires et institutionnels.
- 2/ La décentralisation :
 - aspect institutionnel de la décentralisation
 - le conseil régional et municipal
 - les structures décentralisées.
- 3/ Les marchés publics :
 - passation des marchés études (concepteurs)
 - passation des marchés travaux (entreprises)
 - pièces constitutives d'un marché public.
- 4/ La planification urbaine :
 - l'urbanisme opérationnel = aspects institutionnel et réglementaire.
- 5/ La conservation du patrimoine architectural :
 - les intervenants en matière de conservation du patrimoine
 - les servitudes des urbaines.
- 6/ La maîtrise foncière :
 - les outils de maîtrise foncière, évaluation et impact des outils de maîtrise foncière sur l'expansion urbaine (la préemption, l'expropriation).
- 7/ Immatriculation foncière :
 - immatriculation foncière et son impact sur la maîtrise foncière.
- 8/ La promotion immobilière :
 - aspect institutionnel
 - aspect financier.
- 9/ La réhabilitation et rénovation urbaine :
 - l'évolution des différentes approches d'amélioration du cadre de vie, et les différentes politiques menées en la matière,

- les aspects institutionnel, financier, social et technique de la politique de réhabilitation.

10/ L'immobilier locatif :

- objet de l'immobilier locatif,
- rapport locataire et propriétaire
- évolution de l'immobilier locatif.

11/ La protection et la promotion d'environnement urbain et naturel :

- aspects juridique, réglementaire et institutionnel.

12/ Cartographie et topographie :

- caractéristiques de plans cartographiques et topographiques sur les projets de planification urbaine et de conception d'ouvrages.

13/ Aspects législatifs relatifs à l'assurance dans le bâtiment :

14/ Législation relative aux contrôleurs techniques.

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 22 mai 1997, portant modification de l'arrêté du 7 décembre 1995 fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995 et le décret n° 96-1274 du 22 juillet 1996.

Vu l'arrêté du 7 décembre 1995, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux au ministère de l'équipement et de l'habitat,

Arrête :

Article unique. - Les dispositions des articles (1) et trois (3) de l'arrêté du 7 décembre 1995 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau). - Les ingénieurs principaux sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus et ayant poursuivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimum de cinq années après le baccalauréat sanctionné par le diplôme national d'ingénieur ou aux candidats titulaires d'un diplôme jugé équivalent au cycle d'études visé ci-dessus.

Article 3 (nouveau). - Les candidats au concours susvisé doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

A) Lors du dépôt de la candidature au concours :

- 1) une demande de candidature avec signature non légalisée,
- 2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,
- 3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B) après la réussite au concours :

tout candidat ayant réussi à l'épreuve orale doit compléter son dossier par les pièces essentielles nécessaires et notamment :

1) un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un an,

2) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,

3) un certificat médical (l'original) datant de moins, de trois (3) mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4) une copie dûment certifiée conforme à l'original du diplôme.

Tunis, le 22 mai 1997.

Le Ministre de l'Équipement et de l'Habitat

Ali Chaouch

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 mai 1997, portant modification de l'arrêté du 7 décembre 1995 fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 95-322 du 20 février 1995 et le décret n° 96-1274 du 22 juillet 1996.

Vu l'arrêté du 7 décembre 1995, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux au ministère de l'équipement et de l'habitat,

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 1995 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau). - Les candidats au concours susvisé doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

A) Lors du dépôt de la candidature au concours :

1) une demande de candidature avec signature non légalisée,

2) une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,

3) une copie non certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal.

B) après la réussite au concours :

tout candidat ayant réussi à l'épreuve orale doit compléter son dossier par les pièces essentielles nécessaires et notamment :

1) un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un an,

2) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,

3) un certificat médical (l'original) datant de moins de trois (3) mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4) une copie dûment certifiée conforme à l'original du diplôme.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 mai 1997.

Le Ministre de l'Équipement et de l'Habitat

Ali Chaouch

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS

Arrêté du ministre des communications du 22 mai 1997, fixant les frais d'inscription aux sessions de validation des unités de valeurs préparatoires pour l'accès aux cycles de formation continue à l'école supérieure des postes et des télécommunications de Tunis.

Le ministre des communications,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 96-90 du 1er novembre 1996, portant création de l'école supérieure des postes et des télécommunications de Tunis,

Vu le décret n° 86-626 du 14 juin 1986, fixant le statut particulier du corps administratif des postes télégraphes et téléphones tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 87-1228 du 17 septembre 1987, le décret n° 92-1550 du 24 août 1992 et le décret n° 95-1510 du 21 août 1995,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995 et notamment son article 14,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis de la commission nationale de coordination des actions de la formation continue,

Arrête :

Article premier. - Les frais d'inscription à la session de validation des unités de valeurs pour l'accès aux cycles de formation continue à l'ESPTT ont été fixés à quatre dinars par unité de valeur préparatoire.

Art. 2. - Le directeur de l'école supérieure des postes et des télécommunications de Tunis est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mai 1997.

Le Ministre des Communications

Ahmed Friâa

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ORDRE DE MERITE AGRICOLE

Par décret n° 97-1004 du 20 mai 1997.

L'ordre de mérite agricole est décerné à Messieurs et Madame :

* Grand officier :

- Mohamed B. Ali Tarras

- Ali Ridha Maâmouri.

* Commandeur :

- Hattab B. Atia

- Taoufik B. Mohamed B. Hadj Ahmed Fendri

- Hédi B. Mohamed B. Salah Ayari

- Abdelhaï B. Hafsia

- Hichem B. Mohamed Hédi Bel Haj

- Fethi B. Omrane Mzabi

- Fethi B. Nasser

- Mohamed Hédi B. Youssef

- Mustapha B. Abdelkader B. Jamila Belhaj

- Ahmed Agha

- Azeiez B. Kilani Bousitta

- Farid Girard B. Mohamed Hédi Sekma

- Salah B. Naceur Ayari

- Abdessattar B. Salah Arfaoui

- Tahar B. Mohamed Ariane Kouki

- Ibrahim B. M'hadheb Hammami

- Béchir B. Gazouni Bacha

- Moncef B. Rachid Echi

- Abdallah B. Zarrouk Mahjoubi

- Moncef B. Mohamed Tlili Féhri

- Mohamed Mouldi Sayadi

- Larbi B. Haj Mohamed Khalifa

- Taoufik B. Saâd

- Haj Mustapha Karkni

- Habib Azouz

- Khalifa B. Sassi B. Ali B. Farhat

- Abdelhafidh Zahmouli

- Mohamed Moncef Abassi

- Mohamed B. Mahmoud Jéri

- Sghaïr B. Maâloul B. Ali Thabet

- Béchir B. Saâd Bouzoumita

- Dhaou B. Salah B. Ayadi Ardhaoui

- Mohamed Habib Najjar

- Lotfi B. Sadok Tayaâ

- Ahmed B. Mohamed B. Hadj Taïeb Salhi

- Mustapha B. Hamed Hichri

- Dalila B. Abdallah B. Mohamed Jallali

- Mohamed Salah B. Taïeb Jallali

- Mohamed Chaâbane Khédhiri

- Mohamed Kilani Zidi

- Salah B. Ammar Daghrak

- Tarzi B. Abderrahmane Ftaïta

- Mohamed Mehdi B. Abdallah B. Cheikh

- Mansour B. Amor Najjar

- Mokhtar Sghaïr Aljane

- Ali B. Nacir B. Mohamed Nasri

- Ahmed Bouzid

- Saïd B. Salima

- Mohamed Moncef B. Khadija

- Ali Mansouri B. Jaâfar B. Kandil

- Abdelhamid Ghali

- Fraj Ghribi

- Abdellatif Kaâbachi

- Mohamed Salah Bouchahoua

- Ali B. Mohamed

- Abdelwahab Bouslama

- Ahmed B. M'hamed Rajah

- Mohamed Sghaïr B. Mohamed Lazar

- Abdelhakim Zammel M'kaddmi

- Mohamed Ali Jendoubi

- Makhlof B. Abdallah B. Rajab

- Abdelhamid Korbi

- Mohamed Fourati

- Abderrahmane B. Mohamed Sghaïr B. Massaoud

- Taïeb Chérif B. Lamine

- Mokhtar B. Béchir Hilali

- Habib Rizgui.

Décret n° 97-1005 du 26 mai 1997, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement des céréales et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut générale des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture tel que modifié et complété par le décret n° 90-558 du 30 mars 1990, par le décret n° 90-670 du 25 avril 1990 et par le décret n° 93-2357 du 22 novembre 1993,

Vu le décret n° 87-780 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 88-1101 du 9 juin 1988, rattachant les structures de l'ex-ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire au ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 11 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est créé au ministère de l'agriculture, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement des céréales. Elle est placée sous l'autorité du directeur général de la production végétale.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement des céréales consistent en ce qui suit :

A - L'unité centrale :

1 - veiller à l'exécution du projet céréales qui prévoit notamment les actions suivantes :

- renforcer l'encadrement technique des exploitations intensifiables du Nord du pays à travers le suivi technique et rapproché de tous les segments de la campagne en vue d'identifier les contraintes posées et proposer des solutions adaptées à chaque situation,

- faire le diagnostic précis de la situation des céréales irriguées et l'intensification de l'encadrement des agriculteurs pratiquant les céréales irriguées en vue de les aider à améliorer la conduite de cette culture,

- assister techniquement les agriculteurs et les exploitants dans la production de leurs besoins en semences à partir des semences certifiées,

- assurer la lutte contre la propagation des maladies parasitaires des céréales,

2 - installer des cellules techniques régionales rattachées à l'unité centrale du projet au niveau des CRDA concernés, en vue d'intervenir sur le terrain dans les exploitations concernées par le projet,

3 - encadrer les techniciens et les exploitants d'une manière continue à travers la réalisation de programmes de formation technique à leur profit,

4 - programmer annuellement les différentes interventions de ces cellules et assurer le suivi de leur exécution,

5 - coordonner entre les cellules régionales et les différents intervenants dans le secteur,

6 - évaluer les réalisations du projet d'une manière continue et régulière et proposer les réajustements nécessaires à la bonne marche du projet pour la réalisation des objectifs fixés,

7 - réaliser les études nécessaires pour approfondir l'analyse des situations spécifiques des exploitations concernées et proposer les mesures pouvant aider à la réalisation des objectifs du projet,

8 - d'une manière générale, réaliser toutes missions rentrant dans le cadre du projet qui lui sont confiées par l'autorité de tutelle,

B - Les cellules techniques régionales :

1 - assurer l'encadrement technique des exploitations intensifiables relevant de leur champs d'intervention à travers un suivi technique précis de tous les segments de la campagne en vue d'identifier les contraintes posées et proposer des solutions adaptées à chaque situation et l'installation de parcelles de démonstration portant sur les différentes techniques de production,

2 - faire le diagnostic précis de la situation des céréales irriguées et l'intensification de l'encadrement des agriculteurs et exploitants pratiquant les céréales irriguées en vue de les aider à améliorer la conduite de cette culture,

3 - assister techniquement les agriculteurs et les exploitants dans la production de leurs besoins en semences à partir des semences certifiées à travers l'installation de parcelles de démonstration et le suivi des différentes étapes de la production,

4 - assister les agriculteurs dans le choix des composantes de leur projets de développement à travers l'étude approfondie de la

situation de leur exploitations sur le plan technique, économique et les modalités de gestion,

5 - assurer l'encadrement des exploitations concernées dans le domaine de la mécanisation agricole en vue de les aider à faire le bon choix du matériel et des méthodes d'intervention et la réalisation des opérations de réglage et de maintenance.

Art. 3. - Le projet sera réalisé durant la période s'étalant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2006, selon des étapes :

1 - la première étape : elle consiste en l'installation des cellules régionales.

La durée de réalisation de cette étape est de 6 mois à compter de la date de démarrage du projet.

2 - la deuxième étape : elle consiste en l'acquisition du matériel nécessaire.

La durée de réalisation est fixée à deux ans à compter de la fin du premier trimestre de la première année du projet.

3 - la troisième étape : elle consiste en la réalisation du programme de formation.

La durée de réalisation est fixée à 9 ans et demi à compter de la fin du premier semestre de la première année du projet.

4 - la quatrième étape : elle consiste en l'établissement d'une liste détaillée des exploitations de plus de 50 ha dans les régions du Nord.

La durée de réalisation est fixée à 3 mois à compter de la fin du premier semestre de la première année du projet.

5 - la cinquième étape : elle consiste en effectuer un diagnostic détaillé de la situation d'un échantillon de 10% des exploitations de plus de 50 ha dans les régions du Nord et ce pour arrêter la méthodologie d'intervention.

La durée de réalisation est fixée à une année et demi à compter de la fin des premiers 8 mois de la première année du projet.

6 - la sixième étape : elle consiste en l'encadrement technico-économique des exploitations concernées par le projet.

La durée de réalisation est fixée à 9 ans et 4 mois à compter de la fin des premiers 8 mois de la première année du projet détaillée comme suit :

- 200 exploitations : première année

- 300 exploitations : deuxième année

- 400 exploitations : troisième année

- 600 exploitations : quatrième année

- 700 exploitations à partir de la cinquième année et ainsi de suite jusqu'à la 9ème année du projet.

7 - la septième étape : elle consiste en l'installation de 170 parcelles de démonstration dont 90 parcelles pour le pilotage de l'irrigation et le suivi technique rapproché de 400 exploitations annuellement et ce, dans le cadre de l'encadrement des exploitants des céréales irriguées.

La durée de réalisation est fixée à 2 ans et 4 mois à compter de la fin des 8 premiers mois de la première année du projet.

8 - la huitième étape : elle consiste en l'installation de 190 parcelles de démonstrations et de pilotage de l'irrigation et le suivi technique rapproché de 600 exploitations annuellement dans le cadre de l'encadrement des exploitations des céréales irriguées.

La durée de réalisation est fixée à 6 ans à compter de la quatrième année du projet.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1 - le respect des délais d'exécution du projet conformément au programme fixé et les efforts entrepris pour réduire ces délais.

2 - la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité.

3 - les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les dépasser.

4 - le système de suivi - évaluation de l'unité de gestion et son efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet.

5 - l'efficacité de l'intervention pour réajuster la marche du projet.

6 - le coût du projet et les efforts déployés pour le minimiser le cas échéant.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement des céréales comprend les emplois fonctionnels suivants :

- le directeur du projet ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale,

- un sous-directeur de la programmation, du suivi et de l'évaluation ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

- un sous-directeur de l'encadrement technique et des études ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

- un chef de service de gestion des moyens et matériels ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

- un sous-directeur ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale pour chaque cellule régionale dans les zones du Nord au nombre de 7 réparties comme suit : gouvernorat de l'Ariana, gouvernorat de Bizerte, gouvernorat de Zaghouan, gouvernorat de Béja, gouvernorat de Jendouba, gouvernorat du Kef et gouvernorat de Siliana.

- 3 chefs de service, ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale, pour chacune des cellules régionales précitées : chef de service des céréales irriguées, chef de service de la mécanisation agricole et chef de service des techniques de production.

- un chef de service ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale pour chaque cellule des gouvernorats suivants et qui sont au nombre de 5 : gouvernorat de Ben Arous, gouvernorat de Nabeul, gouvernorat de Kairouan, gouvernorat de Sidi Bouzid et gouvernorat de Kasserine.

Art. 6. - Il est créé une commission au sein du ministère de l'agriculture présidée par le ministre de l'agriculture ou par son représentant chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs précitée conformément aux critères fixés par l'article 4 du présent décret.

Art. 7. - La composition de la commission créée par l'article 6 du présent décret est fixée comme suit :

- le ministre de l'agriculture ou son représentant : président,
- le directeur général de la production végétale : membre,
- le directeur général du financement et des encouragements : membre,
- le président directeur général de l'office des céréales : membre,
- le directeur général du génie rural et de l'hydraulique : membre,
- le directeur général de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricole : membre,
- le directeur des services administratifs et financiers : membre,

- un représentant de l'institut national de la recherche agronomique de Tunis : membre,

- un représentant de l'institut national agronomique de Tunis : membre.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne, dont l'avis est jugé utile, pour assister aux travaux de la commission avec voix consultative.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale de la production végétale assure le secrétariat de la commission.

Art. 8. - Le ministre de l'agriculture soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement des céréales conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 9. - Les ministres des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

Décret n° 97-1006 du 26 mai 1997, complétant le décret n° 92-1804 du 5 octobre 1992 portant organisation de l'institut supérieur des cadres de l'enfance.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 73-81 du 30 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique,

Vu la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989 portant loi de finances pour l'année 1990 et notamment son article 72,

Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu le décret n° 92-1804 du 5 octobre 1992, portant organisation de l'institut supérieur des cadres de l'enfance,

Vu l'avis des ministres des finances et de l'enseignement supérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le décret n° 92-1804 du 5 octobre 1992 susvisé est complété par l'article 25 bis suivant :

Article 25 bis. - Le secrétaire général est assisté dans l'exercice de ses fonctions par :

- un secrétaire principal, chargé du personnel, de l'infrastructure et des équipements.

Il est nommé par décret sur proposition des ministres de la jeunesse et de l'enfance et de l'enseignement supérieur après avis du président de l'université parmi les candidats répondant aux conditions requises pour la fonction de secrétaire principal d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche conformément aux dispositions du décret n° 91-517 susvisé.

- Un secrétaire, chargé de l'hébergement et de la restauration.

Il est nommé par décret sur proposition des ministres de la jeunesse et de l'enfance et de l'enseignement supérieur

après avis du président de l'université parmi les candidats répondant aux conditions requises pour la fonction de secrétaire d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche conformément aux dispositions du décret n° 91-517 susvisé.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et de l'enfance, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

B I L A N

AU 31 DECEMBRE 1996

A C T I F

ENCAISSE - OR	4.381.725,677
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2.371.792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	20.887.730,778
AVOIRS EN DEVISES	1.892.471.616,368
COMPTES SPECIAUX DE COOP. ECONOMIQUE DE L'ETAT & IAT	260.913.558,116
COMPTE COURANT POSTAL	4.999.956,828
EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES	15.270.182,403
EFFETS EN PENSION	92.500.000,000
EFFETS ET CHEQUES EN COURS DE RECOUVREMENT	66.994.786,766
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	63.595.495,271
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	50.135.000,000
CREANCES ACHETEEES FERME	968.884.000,000
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25.000.000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	6.500.000,000
AVANCE A L'ETAT RELATIVE A LA SOUSCRIPTION AUX FONDOS.MONET.	307.683.622,768
PORTFEUILLE-TITRES	20.146.138,123
IMMOBILISATIONS	14.891.054,583
DEBITEURS DIVERS	40.532.558,988
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER	9.103.008,076

3.867.062.227,245

P A S S I F

BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1.561.269.172,909
COMPTES COURANTS DES BANQUES ET DES ETAB. FINANCIERS	546.094.828,166
COMPTES DU GOUVERNEMENT	295.327.975,016
ALLOCATION DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	48.985.810,005
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	731.279.383,818
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	63.660.293,509
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	278.652.778,655
P R O V I S I O N S	63.477.761,542
RESERVE SPECIALE	16.818.905,082
RESERVE LEGALE	3.000.000,000
REPORT A NOUVEAU	285.882,356
C A P I T A L	6.000.000,000
CREDITEURS DIVERS	53.054.223,724
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER	95.405.743,029
RESULTAT DE L'EXERCICE	103.751.469,434

3.867.062.227,245

**COMPTE DE RESULTAT
AU 31 DECEMBRE 1996**

D E B I T

DEPENSES D'ADMINISTRATION	22.750.000,000
CHARGES DES OPERATIONS D'INTERVENTION S/M.MONETAIRE	25.897.403,290
INTERETS PAYES SUR OPERATIONS EN DEVISES	7.945.457,405
AUTRES CHARGES SUR OPERATIONS EN DEVISES	1.504.774,705
COMMISSIONS VERSEES AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	14.223.770,467
CHARGES DIVERSES	121.285,191
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1.457.557,735
DOTATION AU FONDS SOCIAL	1.200.000,000
DOTATION AUX PROVISIONS	5.000.000,000
PERTES SUR EXERCICES ANTERIEURS	386.403,103
PERTES EXCEPTIONNELLES	300,000
RESULTAT DE L'EXERCICE	103.751.469,434

184.238.421,330

C R E D I T

INTERETS SUR EFFETS	26.323.822,590
PRODUITS DES OPERATIONS D'INTERV.SUR M. MONETAIRE	86.600.745,188
INTERETS SUR PLACEMENTS A TERME EN DEVISES	51.484.381,377
AUTRES PRODUITS SUR OPERATIONS EN DEVISES	28.862.769,692
INTERETS SUR OPERATIONS AVEC LES ORG.INTERNATIONAUX	2.786.424,494
INTERETS DES CREANCES SUR L'ETAT	175.906,250
INTS PERCUS SUR LES COMPTES DES BANQUES & ETAB FIN.	482.113,728
PRODUITS DIVERS	1.006.978,999
REGULARISATION DES POSTES EN DEVISES	-13.730.134,970
PROFITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	170.509,243
PROFITS EXCEPTIONNELS	74.904,739

184.238.421,330

**REPARTITION DES RESULTATS DE L'EXERCICE
1996**

BENEFICE DE L'EXERCICE		103.751.469,434
REPORT A NOUVEAU	51.469,434	
PART REVENANT A L'ETAT	103.700.000,000	
	103.751.469,434	103.751.469,434

SITUATION GENERALE DECADAIRE

AU 10 JANVIER 1997

A C T I F	
ENCAISSE-OR	4.381.725,677
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2.371.792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	20.887.730,778
AVOIRS EN DEVISES	1.814.001.147,434
CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T	260.913.558,116
COMPTE COURANT POSTAL	4.988.072,540
CREANCES ACHETEEES FERME	968.684.000,000
EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES	15.437.954,151
EFFETS EN PENSION	92.500.000,000
EFFETS & CHEQUES EN COURS DE RECouvreMENT	11.393.346,401
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	47.350.775,156
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25.000.000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	6.500.000,000
AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES	307.683.622,768
PORTEFEUILLE-TITRES	20.146.138,123
IMMOBILISATIONS	14.941.590,525
DEBITEURS DIVERS	40.531.708,263
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	11.913.373,169
	3.669.626.535,601
P A S S I F	
BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1.557.262.129,482
COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	39.112.268,255
COMPTES DU GOUVERNEMENT	263.273.863,260
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	48.985.810,005
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	293.930.000,000
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	785.959.245,045
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	48.680.635,547
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	278.652.778,655
PROVISIONS	58.477.761,542
RESERVE SPECIALE	16.816.905,082
RESERVE LEGALE	3.000.000,000
REPORT A NOUVEAU	285.882,356
CAPITAL	6.000.000,000
CREDITEURS DIVERS	54.103.514,207
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	215.085.742,165
	3.669.626.535,601

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAVIL A

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0332.77.1

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

* Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 9 juin 1997*

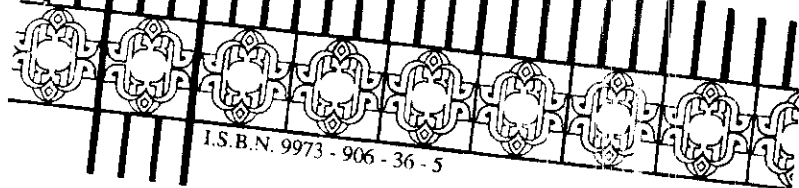
L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

met à votre disposition

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



Code forestier

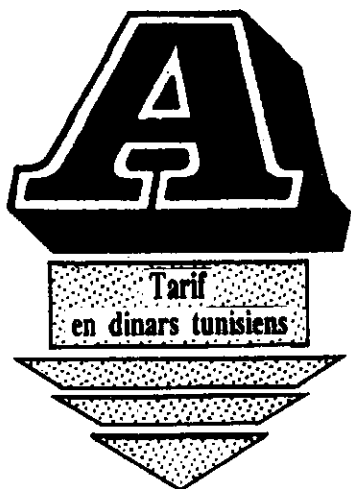


I.S.B.N. 9973 - 906 - 36 - 5

*A son siège : Av. Farhat Hached - Rabat 2040 - Tél. : (01)434.211 - Fax : 434.234 - Télex : 14.939
et dans ses différentes succursales :*

Tunis : 1, rue Hannon - Tél. : (01)349.637 — Sousse : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat - Tél. : (03)225.495 - Fax : (03)225.495

Sfax : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, Route de Gremda, km 0,5 - Tél. : (04)236.750 - Fax : (04)236.752



Année 1997

BONNEMENT

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

PAYS DU MAGHREB ARABE

EDITION
ORIGINALE
24,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
33,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
45,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

AUTRES PAYS

EDITION
ORIGINALE
40,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
50,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
65,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2040 Radès - Tél. : 434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- 1000 - Tunis : Rue Hannon - tél. : 349.637
- 4000 - Sousse : Côté C.N.R.P.S. rue Ribat - tél. : (03) 225.495
- 3000 - Sfax : Côté C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 - tél. : (04) 236.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10 000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
S.T.B. (Mégrine) : 10 106 045 225 2069 788 51
B.I.A.T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 030 004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinar + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinar + 1% F.O.D.E.C.